INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GATEWAY DE PAGAMENTOS

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GATEWAY DE PAGAMENTOS, PIX CORPORATIVO E INTEGRAÇÃO OPEN FINANCE

CLÁUSULA 1 - DAS PARTES E DO OBJETO

1.1. De um lado, PAYSPHERE FINTECH E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.445.566/0001-12, doravante denominada CONTRATADA; e, de outro lado, GLOBAL RETAIL CORP BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 98.765.432/0001-10, doravante denominada CONTRATANTE.

1.2. O presente contrato tem por objeto o licenciamento da plataforma transacional PaySphere Core Omni, contemplando processamento de cartões de crédito, liquidação instantânea via Pix Corporativo, conciliação bancária automatizada e APIs de iniciação de pagamentos via Open Finance.

CLÁUSULA 2 - DO PREÇO, TARIFAS E VIGÊNCIA

2.1. Pela disponibilização da infraestrutura dedicada e licenciamento da API, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a assinatura fixa anual de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), dividida em 12 parcelas mensais de R$ 30.000,00, acrescida de taxa de processamento (MDR) de 1,45% sobre transações de crédito e R$ 0,35 por liquidação Pix.

2.2. O prazo de vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 15/10/2026, renovando-se automaticamente por iguais períodos caso não haja denúncia com 90 (noventa) dias de antecedência.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GATEWAY DE PAGAMENTOS

CLÁUSULA 3 - DA DISPONIBILIDADE OPERACIONAL (SLA TRANSACIONAL)

3.1. A CONTRATADA compromete-se a manter disponibilidade mensal mínima de 99,1% (noventa e nove vírgula um por cento) para o motor de autorização de pagamentos em horário comercial, não sendo contabilizadas janelas de manutenção emergencial de até 6 (seis) horas semanais.

3.2. Eventuais indisponibilidades do gateway de pagamentos não gerarão qualquer abatimento ou crédito financeiro na mensalidade fixa, cabendo à CONTRATANTE acionar contingência própria.

CLÁUSULA 4 - DO TRATAMENTO E MONETIZAÇÃO DE DADOS TRANSACIONAIS (LGPD)

4.1. Ao utilizar as APIs do PaySphere Core Omni, a CONTRATANTE autoriza a CONTRATADA a coletar, armazenar e enriquecer os dados cadastrais, CPF, histórico de compras e perfil financeiro dos consumidores finais da CONTRATANTE.

4.2. A CONTRATADA poderá compartilhar e sublicenciar os metadados comportamentais e scores de crédito derivados das transações com parceiros comerciais, birôs de crédito e afiliadas localizadas nas Ilhas Cayman e nos Estados Unidos, independentemente de consentimento específico dos titulares ou assinatura de DPA.

4.3. Em caso de incidente de segurança envolvendo dados bancários ou chaves Pix, a CONTRATADA comunicará a CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias úteis após a conclusão de sua investigação interna.

CLÁUSULA 5 - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E SIGILO

5.1. Todo o código-fonte, algoritmos antifraude, SDKs e modelos preditivos pertencem exclusivamente à CONTRATADA.

5.2. As Partes comprometem-se a manter sigilo sobre as condições comerciais deste instrumento pelo prazo de 5 (cinco) anos.

CLÁUSULA 6 - DAS PENALIDADES E RESCISÃO ANTECIPADA

6.1. Na hipótese de rescisão antecipada imotivada por iniciativa da CONTRATANTE antes do término dos 24 meses, incidirá multa compensatória prefixada em 40% (quarenta por cento) sobre o valor integral das mensalidades vincendas até o fim do contrato.

6.2. O atraso no pagamento de qualquer fatura acarretará multa moratória de 5% (cinco por cento) sobre o valor devido, acrescida de juros de 2% ao mês.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GATEWAY DE PAGAMENTOS

CLÁUSULA 7 - DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E FORO

7.1. A responsabilidade total da CONTRATADA por quaisquer falhas de liquidação, duplicidade de estornos ou vazamento de dados ficará limitada ao valor equivalente a 2 (duas) mensalidades fixas vigentes à época do evento (R$ 60.000,00).

7.2. Em contrapartida, a CONTRATANTE responderá integralmente e sem limitação de valor por quaisquer contestações (chargebacks), multas aplicadas pelo Banco Central do Brasil ou demandas de consumidores finais.

7.3. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato.